

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8387/2544

พนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง
นายเอกชาติ แทนสง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 334

ผู้เช่าซื้อบอกให้จำเลยไปขับรถออกมา เพราะผู้เช่าซื้ออยู่กับบริษัทผู้ให้เช่าซื้อตกลงกันได้แล้ว จำเลยก็ไปเอารถคืนมาและมอบให้แก่ผู้เช่าซื้อในทันที การที่จำเลยเข้าไปเอารถที่จอดอยู่และขับออกมาจากบริษัทผู้ให้เช่าซื้ออย่างเปิดเผยเป็นการกระทำโดยสุจริตและโดยเชื่อว่าจะมีการตกลงกันได้ตามที่ผู้เช่าซื้อบอกจำเลย การกระทำของจำเลยจึงขาดเจตนาทุจริต ไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔ จำคุก ๒ ปี คำให้การในชั้นจับกุม ชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๑ ปี ๔ เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า รถยนต์หมายเลขทะเบียน บ - ๔๓๔๓ พัทลุง ฐ. เข้าชื่อมาจากบริษัทนครหลวงเจริญเข้าชื่อหาดีใหญ่ จำกัด หลังจากเข้าชื่อมาแล้ว จำเลยเป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าว ก่อนเกิดเหตุปรากฏว่ารถยนต์คันที่เข้าชื่อหายไปจากบ้าน ฐ. ในตอนเช้า ฐ. เข้าใจว่าบริษัทที่ให้เข้าชื่อเอารถไปจึงให้จำเลยไปดูปรากฏว่าพบรถยนต์คันดังกล่าวจอดอยู่ที่ลานจอดรถ จำเลยจึงกลับมาบอก ฐ. ในตอนบ่าย จำเลยอ้างว่า ฐ. บอกว่าได้ตกลงกับบริษัทผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว ฐ. จึงให้จำเลยไปเอารถยนต์คันที่เข้าชื่อคืน จำเลยจึงไปขับกลับออกมา โดยในชั้นสอบสวนจำเลยให้การแก้พนักงานสอบสวนว่า ฐ. ให้จำเลยไปเอารถมาโดย ฐ. บอกว่าตกลงกับบริษัทผู้เสียหายได้แล้ว จำเลยให้การแก้พนักงานสอบสวนในวันที่ถูกจับกุมยังไม่มีเวลาพอที่จะเดิมแต่งคำให้การ น่าเชื่อว่าจำเลยให้การแก้พนักงานสอบสวนตามความเป็นจริง หลังจากนั้นจำเลยไปเอารถยนต์คันที่เข้าชื่อจากบริษัทผู้เสียหายตามที่ ฐ. บอก การที่จำเลยขับรถยนต์คันที่เข้าชื่อออกจากบริษัทของผู้เสียหายก็เนื่องจาก ฐ. บอกให้จำเลยไปขับรถออกมา เพราะ ฐ. กับบริษัทผู้เสียหายตกลงกันได้แล้ว พนักงานเร่งรัดหนี้และติดตามยึดรถคืนของบริษัทผู้เสียหายเบิกความว่า ไปยึดรถคืนจากบ้าน ฐ. เมื่อเวลา ๗ นาฬิกา แล้วนำมาไว้ที่ลานจอดรถของผู้เสียหาย ซึ่งต่อมาจำเลยขับรถคันดังกล่าวออกจากบริษัทผู้เสียหายในเวลาบ่าย ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรที่ ฐ. กับบริษัทผู้เสียหายจะเจรจาตกลงกันได้แล้ว ฐ. จึงมาบอกจำเลย ดังนั้น ที่จำเลยเชื่อว่า ฐ. กับบริษัทผู้เสียหายตกลงกันได้แล้วจึงมีเหตุผล จำเลยเป็นเพียงลูกจ้างคนขับรถยนต์ของ ฐ. การที่ ฐ. กับบริษัทผู้เสียหายจะตกลงกันได้จริงหรือไม่จึงอยู่นอก

หมายเหตุ